

עין משפט
נר מצוה

לח א מיי פ"ה מה'ל תענית ה'י י סגמ עשין ג תוש"ע
א"ח ס' תקנז סעף כז:
למ ב מיי שס תוש"ע שס סעף כד:

מ ג ד תוש"ע שס סעף כה:
מא ה מיי פ"ה מה'ל גזל הלכה י"ז טור י"ד סימן שס:

רבינו חננאל

ר' [שמעון בן גמליאל] אומר כל האוכל ושותה בטי' באב כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים. ר' עקיבא אומר העושה מלאכה בטי' באב אינו רואה סימן ברכה לעולם. והמכרים אומרים העושה מלאכה בטי' באב אינו רואה סימן ברכה לעולם. בשמחת ירושלים שנאמר שמחו אתא ירושלים וגילו בה כל אוהביה וגו'. כל שאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. וכל האוכל בטי' באב עלי הכבוד אומר ותהי עונותם על עצמתם. עונותיו חקוקין על עצמותיו. ר' יהודה מחייב בכפיית המיטה ולא הודו לו חכמים. תנא מראה ר' יהודה לחכמים [בשאינן] יכול. כגון עובדות ומניקות וכיוצא בהן, שאין כופין משיחותיהם. ומודין חכמים לר' יהודה, שכופה כל אדם מיטתו, מי שהוא יכול לישן על הקרקע. ואמר רבא הליכתא כתנא דידן קרתי לא הודו לו חכמים. מהנהגו של ר' יהודה בביבי אלעאי, בברט ט' באב היה יושב בין תנור לכיריים, ואוכל פת חריבה. במלח ושותה קיתון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. א' רבן שמעון א"ר גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כט"ו[?] באב וכיום הכיפורים. בשלמא יום הכיפורים משום שהוא יום שנתנו לוחות האחרונים. לפי שכן[?]חשוב מז' בסיון שעלה משה לקבל לוחות הראשונים מ' יום עד י"ז בתמוז, שנא' ואתנפל לפני ה' וגו', עד כ"ט באב, ומיד א' לו הקנב[?]ה למשה עלה אלי ההרה, ונלה ביזם ל' של אב עשה (ג') [נמ'] יום ירד בלוחות האחרונים, והוא יום הכיפורים, לפיכך ראוי להיות יום טוב. אלא ט"ו[?] באב מפני מה [הוא] יום טוב. ואמר, יום שהותירו שבטים לבוא זה בזה. דדרוש זה הדבר שכתוב בענין ולא תסוב נחלה ממטה למטה אתר, לא היא נוהג אלא באותו דור שנכנסו לארץ. ולהם נחלקה הארץ בלבד. ור' יוחנן אמר שהותר שבט בנימין, דדרוש איש ממנו לא יתן בתו לבנימין, ממנו ולא מבנינו. רב נחמן אמר יום שכלו בו מתי מדבר. וצמינו בפרוש בירושלמי, ר' אבון אמר שבעל בו החפירה, דא"ר לוי בכל ערב ט' באב היה משה רבינו מוציא כרוז במחנה ושראי צאז לחפור, היו יוצאין (צמצן) וחופרין בקירות וכל אחד ישן בקברו, ובשחר מי שמצא חי חזר למחנה והמתים נשארו בקבריהם, ומוצאין עצמן בכל שנה חסרים ט"ו אלף ופרטורטו, בשנת שלשים

ושמונה שנה שער כמנהל כל השנים, עמדו כולן לא מת אחד מהן, אמרו טעינו בחשבון, אינו היום ט' באב, וכן אמרו [בין] ב"א ב"ב ובי"ג ובי"ד, כיון שהגיע ט"ו באב וראו הלכנה מליאה אמרו ודאי בטל הקנב[?]ה אותה גזירה, לפיכך עשאוהו יום טוב.

ל:

ב'ל העושה מ**ל**אכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה **ל**עולם. כלומר בלכות מלאכה שרגיל לעשות בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם וחייב אדם לזער ולמעט כצדדו ובהנאותיו שאם היה רגיל לשכב על שני כרים לא ישכב כי אם על אחד אצל עוצרות ומניקות אינן חייבות כולי האי שאינם יכולות להטענר בעצמן ואוכלין סעודה המפסקת מצעד יום וכן נמי ציוס הכפורים (נמי) לריך לסעוד מצע"י דתוספת יום הכפורים מן המורה כדכתיב (ויקרא כג) מערב ועד ערב וכתיב בעצם היום הזה (שם) אצל מכל מקום אין לאסור לשמות משאלל סעודה מפסקת ועדיין הוי היום גדול כדמשמע בירושלמי דר' יוסי איקלע לגזי דריש כנישתא והוה סעיד אמר ליה ההוא ריש כנישתא סעוד אללי אמר ליה אללית ואפסקית אמר לו אשגח עלי דלח לימרון הדין גזרח לא אשגח עליה אלל מכל עיגול פמית ואכל מכל תגשיל ותגשיל חד פת ושתה מכל חזית חד כסא והכי הלכתא אס עדיין היום גדול לאחר שאלל סעודה המפסקת מותר לשמות אפילו ערב יוה"כ וכל שכן ערב תשעה באב:

אמר רבא הלכה בתנא דידן ו**לא**

הודו לו חכמים. פירוש שאין לריך לכפות המטה והאידנא דחיישין לכשפים לא עבדינן כפיית המטה ואפילו באצל:

יום שהותרו השבטים **ל**בא **זה** בזה. פירוש דהיינו י"ט: **יום** שבו בל"ו מתי מדבר. כדאמר' (במדבר א'כה) כל ט' באב היו עושין קבריהן ושוכנין צמון ולמחר הכרוז יולא הגדלו החיים ולאותה השנה שאלתה הגזרה קמו כולם והיו סגורים שמה טעו בחדוש עד שראו הלצנה מלאת ואז ידעו שכלתה הגזרה ועשו יו"ט ופרשצ"ס (בב"ב דף קכא.)^[2] כל המ' שנים לא היו מתים אלא בט' באב⁹ וצכל ט' באב היו מתים¹⁰ כ"א אלף ופרטורטו ומפרש הסם דאותו פרטורטו עולה למ' שנים ט"ו אלף וי"מ שהיו מתים בכל יום אך רוב המתים היו לעולם בתשעה באב ובחמשה עשר באב פסקה הגזרה ולא מתו כלל ועשו י"ט:

תיקנו

נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימין לאשה מאי דרוש אמר רב ממנו ולא מבנינו¹¹ (אמר) רבה בר בר חנה א"ר יוחנן יום שכלו בו מתי מדבר דאמר מר עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה שנאמר¹² ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי אלי היה הדבור עולא אמר יום שביטל הושע בן אלה¹³ פרוסדיות¹⁴ שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל להגל ואמר

בשלשה פרקים פרק רביעי תענית

צין סנור לכיריים. מקום מנוול שצצית: **אינו רואה סימן ברכה**. מלכות מלאכה: **כל האוכל צער ושותה יין בתשעה באב עליו הכסוד אומר וספי עונותם על עצמוסם**. בתשעה באב כלומר כסעודה המפסיק זה: **עוצרות ומניקות**. שאינן יכולות לישן על גבי

קרקע: **ציכול**. שאפשר לו: **מאי צינייהו**. כיון דזה מודה לו ציכול זה מודה לו בשאינו יכול: **שאר מטות**. שצצית שאינו שוכב בהן. ר' יהודה דמחייב צמתני' ככפיית המטה קמחייב נמי ציכול בשאר מטות ורבנן סברי מטתו כופה ולא שאר מטות וכדתיניא גבי אצל: **שניסנו צו לוחוס אחרונות**. שצייז בתמוח ירד משה מן ההר תמלה וסיגר את הלוחות וצ"ח טחן את העגל וזן את הפושעים ועלה למרוס שסתהה שס שמונים יום ארבעים יום עמד בתפלה דכתיב (דברים ט) ואתנפל לפני ה' ארבעים יום וארבעים לילה וארבעים יום עמד כדראשונה חשוד מי"ז בתמוז עד יום הכפורים והוו להו שמונים יום שנים עשרה שנשמירו מתמוח דהוא חסר ושלשים דאז ומתשעה ועשרים דאלול הרי אחד ושצעים ומשעה דתשרי הרי שמונים יום וליל צוס^(א) השלים כנגד לילו של י"ז תמוז דלא הוה צמוצצניה דהא נפק ליה כזר בשעה שעלה השמא הוי להו פ' שלמין לילה ייום וצוקר יום כפור ירד שהוא עשרה בתשרי ואותו היום נקבע ליום כפור להודיע שמתל וניחס על הרעה אשר דבר לעשות לעמו ועל כן נקבע צוס כפור בעשרה בתשרי כך שמעתי: **שהוטרו שצטים לצא זה צוס**. דרחתנא אמר וכל בת יורשת נחלה וגו' (במדבר לו) וכתיב (שם) ולא תסוד נחלה ממטה למטה אחר כי איש צנחלתו ידבקו צני ישראל ועמדו והתירו דבר זה בצממה עשר באב: **זה הדבר אשר צוא ה' לצנוס ללפחד וגו'**. זה מיעוט הוא כל' לא יהיה דבר זה נוהג אלא בדור זה בדור של צנות ללפחד: **לצא נקבל**. לישא נשים לפי שנשצצנו ישראל מלהינשא להם כדכתיב בשופטים (כא): **ממנו**. מיעוט הוא דכתיב איש ממנו לא יתן בתו לבנימין לא גזרו אלא מהם (ממנו) אצל מצניהם לא גזרו: **שכלו מתי מדבר**. דתיניא¹⁵ כל ארבעים שנה שהיו במדבר ככל ערב תשעה באב היה הכרוז יולא ואומר לאו לחפור והיה כל אחד ואחד יולא וחופר לו קצר וישן צו שמה ימות קודם שיחפור ולמחר הכרוז יולא וקורא יצלו חיים מן המתים וכל שהיה צו נפש חיים היה עומד ויולא וכל שנה היו עושין כן ובצנת ארבעים שנה עשו ולמחר עמדו כולן חיים וכיון שראו כך תמהו ואמרו שמה טעינו

בתשצון חזרו ושכצו בקצריהן בלילות עד ליל חמשה עשר וכיון שראו שנתמלאה הלצנה בט"ו ולא מת אחד מהם ידעו שחצצון חדש מכיון וכזר מ' שנה של גזרה נשלמו קצצו אותו הדור לאותו היום יו"ט: **דאמר מר כו'**. לפיכך יו"ט הוא: **לא היה הדבור עם משה**. ציחוד ומיציה דכתיב וידבר ה' אלי לאמר אלי נתיחד הדיבור. ואע"ג דמקמי הכי כתיבי קראי צבו וידבר איכא דלמרי לא היה פה אל פה אלא צחצון לילה. גמגוס: **לאיזה**

מסורת הש"ס

(א) [צרכות ח':] ספחים גד'; (ב) צכיי"ף וצכל"ש מהופכים דברי ר"ע לנש"ג ודברי רש"י ג לר"ע.) (ג) גיטין ט, ט. (ד) [ב"ב ס:.] (ה) צכיי"ף ורל"ש ליתא תנ"ה, (ו) מו"ק ס. מדרס ט. סנהדרין כ, (ז) בס"י א"י דקאמר ולא הודו, (ח) ב"ב קכא. ע"ש, (ט) [בב"ב קכא. אימא רב דימי בר יוסף אמר רב נחמן יום וכו'.] (י) [גיר' הערוך פרוזדלות פי' שזמרים וע' לעיל כח. והוסיפו פרוזדלות סו'.] (יא) [גיטין פת.] [ושם הגי' פרוסיות וכן הגי' בב"ב קכא:.] (ל) [ירושלמי מעניע סופ"ד]. (מ) [וש"ש ברשכ"ס וע' מהרש"ל, (נ) תמים ממ"ד אלף פרוטורוט לא"י,

תורה אור השלם

- שמחו את ירושלים וגילו בה כל אהביה שישו אתה מיוש כל התמאבליים עליה: ישעיהו סו י
- ולא ישכבו את גבורים נפלים מערלים אשר ירדו שאול בבלי מלחמתם ויתנו את חרבונם תחת ראשיהם ותודי עונתם על עצונתם כי חזית גבורים בארץ צהים:
- זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניכם תהינה לנשים אך למשפחת משה אביהם תהינה נקשים:

- במדבר לו ו
- ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימין לשופטים כא א
- יהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב הקם: דברים ב טז

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שניטט כו' הרי שמונים יום וליל צוס כפור השלים כנגד:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה כל העושה וכו' ברשמיקע בירושלמי. דעיו"ף דין מה ע"א צמוק' ד"ה לא אסת כתבו כן בשס מדרס איזה רצמי: שם ד"ה יום שבו וכו' ובכל ט"ב היו מתים. עיין תשונת חות יליד כסוף הספר תשוב' של הגאון מוהר"ר זצ"ל כסופו:

רבינו גרשום

מחייב בכפיית המטה. לכונן מטתו ככאל. עובדות ומניקות. שאי אפשר להם בלא מטות מה תהא עליהם. שאר מטות. שאינו שוכב עליה. דר' יהודה מחייב לכונף כל המטות שבבית, וחכ"א אינו חייב לכונף אלא מטתו בלבד. (כל הכלים. המשיאלות זו לזו טעונות טבילה, שמא נדדה הין.) יום שכלו מתי מדבר. וקבעו יום טוב לפי שחזר הדיבור למשה.